

26 (○) パブリシティ権は、肖像権を構成する要素の一つであり、特定の個人の名前、画像、声、その他の個人を特定する特徴（肖像）について、他の人々がその個人の許可なく商業的に利用することを制限する権利です。

27 (×) 生成AI技術の進歩により、さまざまな作業が効率化され、新たなアイデア・デザインの生成も容易になります。しかし、学習のベースが既存のテキストや画像・動画等であることから、生成AIによって生成されたものについて、知的財産権の侵害や肖像権・パブリシティ権の侵害が問題となる可能性があります。

28 (○) 不正競争防止法で保護される営業秘密といえるためには、①秘密管理性（秘密として管理されていること）、②有用性（事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること）、③非公知性（公然と知られていないこと）の3つの要件を満たす必要があります。

29 (×) 不正競争防止法では、周知な商品等表示主体の混同行為が規制対象の行為の一つとされています。具体的には、他人の商品・営業表示として需要者の間で広く認識されているものと同ーまたは類似の表示を使用するなどして、他人の商品・営業と誤解させる行為を指します。他人の商品・営業表示として著名なものと同一または類似のものを、自己の商品・営業表示として使用する行為は、不正競争防止法で規制される著名な商品等表示の冒用行為です。

30 (○) 文化庁の見解によると、著作権法上では、人がAIを道具として用いて画像等を生成したときは、場合によって、人による創作物として著作物性が認められ、AI利用者に著作権が認められることがあるとされています。

第5章

AIに関する基本理念・社会原則・指針と法律

